

1502270-59.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502270-59.2022.8.26.0548 controle:2022/000894

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2194548/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 26203191 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2194548 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2194548/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DE JESUS SANTOS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WESLEY DE JESUS SANTOS, RG nº 66.371.649/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 19.07.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 40/42). Aos 03.11.22, em sede de habeas Corpus, foi concedida a liberdade provisória, sendo solto aos 04.11.22 (fls. 110/117 e 122/125). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 76 e 79). A denúncia foi recebida aos 06.09.22, sendo o acusado citado aos 27.09.22 (fls. 81 e 108). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína. (fls. 05/09, 11/18 e 55/57). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente os depoimentos dos policiais hoje ouvidos, que o surpreenderam em local de venda trazendo consigo e guardando as porções de cocaína, crack e maconha já prontas para a entrega a terceiros, além de dinheiro produto da mercancia, ocasião em que o acusado também confessou-lhes o tráfico. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo por que ignorar a confissão do acusado, que foi ratificada pela prova oral colhida. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu primário, confesso, menor de 21 anos, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. A pretendida substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantendo o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, uma vez que foi solto em sede de habeas corpus. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que

suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu é primário, confesso, menor de 21 anos e já cumpriu parte da pena em regime fechado. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 894/22 e CONDENO O RÉU WESLEY DE JESUS SANTOS, RG nº 66.371.649/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico (fls. 52).P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 21 de novembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA